

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



Strasbourg, le 16 février 2009

Le Directeur

à

Monsieur le Préfet de la Région Alsace
Préfet du Bas-Rhin
Direction des Actions de l'Etat
Bureau de l'Environnement

**RAPPORT
DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS
CLASSEES**

Objet : Installations classées pour la protection de l'environnement –
Décharges
Centre de Stockage de Déchets non dangereux de Hochfelden exploité
par la société SITA Alsace
Demande d'institution de servitudes d'utilité publique (article L515-12
du Code de l'environnement) sur les anciennes parties du site

P.J. : Un projet d'arrêté de servitudes d'utilité publique
Article L515-12 du Code de l'environnement

- I. PRESENTATION DE LA DEMANDE**
- II. AVIS DES SERVICES**
- III. ENQUETE PUBLIQUE**
- IV. AVIS DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES**
- V. CONCLUSIONS**
- I. PRESENTATION DE LA DEMANDE**

La société SITA Alsace a déposé le 23 novembre 2006 une demande d'institution de servitudes d'utilité publique sur les anciennes parties du site exploitées jusqu'au 31 décembre 2005.

La notion de servitudes sur le site de stockage de déchets non dangereux est issue de l'article L515-12 du code de l'environnement et s'inscrit dans une logique de protection par rapport aux risques pour la sécurité des personnes ainsi que pour l'environnement.

Les enjeux majeurs des servitudes résident dans le maintien d'un massif de déchets confiné tout en s'assurant de la protection des dispositifs liés à la maîtrise des risques et à la surveillance du site post exploitation.

Ainsi, les servitudes ont pour but :

- de préserver l'intégrité de la couverture qui isole définitivement le massif de déchets du milieu extérieur
- de veiller de manière générale au maintien durable du confinement des déchets et d'assurer la stabilité du dôme de réaménagement
- de protéger les équipements liés au suivi des zones réaménagées.
- De protéger les tiers en interdisant toute construction sur le site comportant des déchets.

La procédure de servitudes d'utilité publique se déroule selon le schéma suivant : sur la base de la demande de l'exploitant, l'inspection élabore un projet de règles de servitudes qui est soumis pour avis à la DDE et à la Protection Civile.

Après réception de ces avis, l'inspection finalise un projet de règles dont le demandeur et les maires des communes concernées ont communication avant la mise à l'enquête du dossier complet. L'avis des conseils municipaux est sollicité dès l'ouverture de l'enquête. A l'issue de celle-ci, l'inspection des installations classées présente à au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques son rapport et ses conclusions.

Les conditions d'indemnisation des propriétaires concernés sont définies à l'article L.515-11 du code de l'environnement.

Pour le centre de stockage de déchets non dangereux de Hochfelden les servitudes concernent les parcelles suivantes de la section 53 du cadastre de la commune de Hochfelden :

Section	Lieu-dit	N° de parcelle
53	Schaffhausener Reben, Rohrmatten	135, 224, 334, 408, 409, 479
53	Schiessmauer	204, 205 à 210
53	Auf die Kehle	211 à 218, 222, 223/488 et 489, 335/481, 398 à 403

Pour la conservation de la couverture et la sécurité des tiers il convient d'interdire sur les parcelles listées ci-dessus :

- l'implantation de constructions et d'ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle
- les affouillements du sol d'une manière générale. Seuls sont autorisés les ouvrages liés à la gestion du centre de stockage de déchets et à l'entretien des zones réaménagées
- la circulation de tout engin motorisé sur les zones non viabilisées
- les constructions dédiées à l'habitation permanente ou temporaire de tiers sur l'emprise des zones réaménagées.

Par ailleurs, tous travaux portant atteinte à la couverture finale devront être soumis à l'accord préalable de l'inspection des installations classées.

Toutefois les travaux relatifs à l'entretien et à l'amélioration de la couverture finale réalisés par SITA Alsace ou une entreprise missionnée par SITA Alsace sont possibles.

Pour la maîtrise des eaux et du biogaz :

Il est interdit de déplacer, de supprimer, d'enfouir ou de combler, excepté pour des raisons d'ordre technique et/ou environnemental en relation avec l'exploitant ou le responsable des terrains :

- un des éléments de captage et d'élimination du biogaz présents sur le site
- les fossés périphériques des eaux de ruissellement

Les installations de captage et traitement du biogaz, de collecte et traitement des lixiviats doivent être entretenues et maintenues en état pendant toute la durée de suivi post-exploitation.

Il est interdit de déplacer, de supprimer, d'enfouir ou de combler, excepté pour des raisons d'ordre technique et/ou environnemental en relation avec l'exploitant, les piézomètres de surveillance de la qualité des eaux souterraines.

L'accès routier aux piézomètres doit être maintenu.

II. AVIS DES SERVICES

Avis de la Direction départementale de l'équipement (DDE) sur le projet d'arrêté de servitudes :

Dans son avis du 24 avril 2008, la DDE indique que le rapport et le projet d'arrêté préfectoral en vue de l'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la limitation de l'usage du sol et du sous-sol du centre de stockage de déchets non dangereux de Hochfelden n'appellent pas d'observation.

Les dispositions du plan local d'urbanisme de Hochfelden intégrées par la révision simplifiée du 18 février 2008 sont compatibles avec le projet de servitudes d'utilité publique.

Avis du SIRACEDPC :

Dans son avis du 17 avril 2008, le SIRACEDPC émet un avis favorable à l'institution des servitudes d'utilité publique relative à la limitation de l'usage des sols et du sous-sol sur les terrains situés dans l'emprise du CSDU du Rohrbach à Hochfelden.

Avis de la commune d'Hochfelden

La commune d'Hochfelden émet un avis favorable à la demande en vue d'obtenir l'autorisation d'instaurer des servitudes d'utilités publique sur la partie du CSDU exploitée jusqu'au 31 décembre 2005.

La commune demande que les eaux souterraines et les eaux de ruissellement ainsi que leur impact sur le milieu récepteur fassent l'objet d'un contrôle qualité trimestriel et non pas semestriel comme proposé par la société SITA dans sa demande.

III. ENQUETE PUBLIQUE

Le dossier de d'institution de servitudes d'utilité publique a été soumis à enquête publique du 10 octobre au 17 novembre 2008.

Aucune remarque n'a été inscrite dans le registre d'enquête.

Une lettre de l'ASADR (association de sauvegarde alsace déchets Rohrbach) contenant trois observations, a été adressée au commissaire enquêteur.

- 1) Il y a d'abord lieu de préciser que la procédure de demande d'institution des SUP a été mise en route au bout de 2 ans et 8 mois après cessation d'activité du 31 décembre 2005 de l'exploitation autorisée sur la base de l'arrêté du 4 décembre 2000.
- 2) L'ASADR estime que les bassins de collecte des eaux de ruissellement devraient être inscrits dans la servitude.
- 3) L'article 40 de l'arrêté du 6 mai 2008 impose la réalisation d'un piézomètre supplémentaire en aval de l'exploitation, l'ASADR demande où sera implanté ce piézomètre et comment seront respectées les servitudes d'utilité publique sur ce point de contrôle.
Ce piézomètre est éloigné du site, la servitude ne s'applique pas à cet endroit,

La société SITA a répondu à ces observations :

- 1) Pour le point 1, la société SITA rappelle qu'elle a déposé le dossier de cessation en novembre 2006 mais qu'elle ne maîtrise pas les délais administratifs.
- 2) Les parcelles 267 à 299 sur lesquelles sont situés les bassins sont indiquées en « parcelles concernées par un aménagement connexe ».

Le détail des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des analyses sont précisés dans l'AP consolidé du 06/05/08 qui prévoit 2 points de rejets distincts (ancien site / site actuel).

A terme lorsque Hochfelden II (exploitation actuelle) sera fermée à son tour en 2014, l'ensemble des eaux de ruissellement arrivera en tête de bassin 1 et circulera par surverse jusqu'au bassin 5 d'où elles seront rejetées à l'exutoire final qu'est le Rohrbach.

- 3) Le nouveau piézomètre aval lointain a été foré le 25/09/08. Il est placé au lieu-dit Kleinfeld, en limite de prairie et à quelques mètres du ruisseau Rohrbach.
Ce piézomètre est mentionné dans le suivi d'exploitation du site « Hochfelden II » dans l'arrêté du 06/05/08. Les servitudes concernant les parties de parcelles sur lesquelles se trouvent des piézomètres seront toutes demandée après 2014, lors de la demande de cessation d'activité de « Hochfelden II » actuellement en exploitation.

Avis du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur ne « juge pas opportun d'émettre de réserves sur une opération dont tous les aspects ont été correctement exposés et identifiés.

Au regard du dossier mis en enquête publique, parfaitement détaillé,

- des explications complémentaires fournies par le maître d'ouvrage aux questions que j'ai pu lui poser lors de la visite du site et en cours d'enquête,
- considérant que le projet sera réalisé conformément à la réglementation et aux textes en vigueur, sans remarques ni observations de la part du public (hormis une lettre)
- que le maître d'ouvrage a répondu, dans le cadre de son mémoire en réponse, de manière claire et précise. »

Le commissaire enquêteur décide d'émettre un AVIS FAVORABLE SANS RESERVE à la demande présentée par la société SITA ALSACE par laquelle la société demande l'institution de servitudes d'utilité publique, dans le cadre de la cessation partielle d'activité du centre de stockage de déchets ultimes du Rohrbach à Hochfelden.

IV. AVIS DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Le dossier de demande de servitudes d'utilité publique a suscité aucune observation du public à l'exception d'une lettre de l'ASADR.

L'ASADR indique que la procédure d'institution de servitudes a été mise en place dans un délai de 2 ans et 8 mois après la cessation d'activité.

La société SITA a indiqué que le dossier de cessation a été déposé en novembre 2006.

A noter que l'arrêté du 30 décembre 2005 a demandé le dépôt du dossier de servitudes dans un délai de 1 an.

La société SITA a donc respecté ses obligations.

L'instruction de cette demande de SUP a été retardée car une expertise hydrogéologique a été demandée en parallèle. L'administration souhaitait disposer des résultats de cette expertise avant d'instituer les servitudes.

En ce qui concerne la demande de la commune d'Hochfelden de réaliser des analyses trimestrielles et non pas semestrielles des eaux souterraines et des eaux de ruissellement, le contrôle des eaux est imposé par les arrêtés préfectoraux du 6 mai 2008.

Le contrôle des eaux souterraines et des eaux de ruissellement est réalisé semestriellement. En cas d'anomalie sur les résultats l'inspecteur des installations classées peut demander à tout moment une nouvelle analyse.

A noter que le contrôle semestriel des eaux souterraines a été préconisé par l'hydrogéologue lors de l'expertise réalisée en 2007.

V. CONCLUSIONS :

Considérant le présent rapport, les avis de la DDE et du SIRACEDPC, je vous propose sur la base du projet d'arrêté ci-joint, d'instituer des servitudes d'utilité publique sur les parties du centre de stockage de déchets non dangereux de Hochfelden exploitées jusqu'au 31 décembre 2005.